

Số: 36/QCĐG –DA

Long An, ngày 10 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 26/06/2024;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 73/2024/HĐDV-ĐGTS ký ngày 22/10/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung (lần 2) ký ngày 10/03/2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á ban hành Quy chế cuộc đấu giá với các quy định như sau:

PHẦN I

Thông Tin Về Tài Sản

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá

- Tên người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa.
- Địa chỉ: Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

2. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

- Tên tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á.
- Địa chỉ: Số 165 QL 1A, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An.

3. Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng đất thửa số 82, tờ bản đồ số 11, diện tích 1979,2 m², loại đất (ONT) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV837986 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 21/07/2020 và Mảnh trích đo địa chính số 1806-2024 do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 30/08/2024 do Ông Trịnh Trường Phong đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản tọa lạc tại ấp An Hoà 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tài sản đấu giá để thi hành án của Ông Trịnh Trường Phong.

4. Nguồn gốc tài sản

Tài sản kê biên đấu giá của Ông Trịnh Trường Phong được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa kê biên đảm bảo thi hành án theo Bản án số 116/2023/DS-ST ngày 08/12/2023 của Toà án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

5. Hồ sơ pháp lý của tài sản

Do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa cung cấp và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự, thủ tục thi hành án và tài sản đấu giá.

6. Giá khởi điểm của tài sản

Giá khởi điểm của tài sản: 3.698.529.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu năm trăm hai mươi chín nghìn đồng).

(Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, lệ phí trước bạ, phí và các chi phí khác liên quan đến thủ tục sang tên quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản theo quy định do người mua được tài sản đấu giá nộp).

PHẦN II

Kế Hoạch Tổ Chức Đấu Giá

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 14/04/2025. *(Trong giờ hành chính trừ ngày nghỉ).*

2. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý và hiện trạng tài sản đấu giá

- Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 14/04/2025.

- Địa điểm: Tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á và tại nơi có tài sản đấu giá. (Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa để được hướng dẫn).

3. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá

- Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 14/04/2025.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 17/04/2025.

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Số 165 QL 1A, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An.

5. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- Liên hệ: Trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á; Địa chỉ: Số 165 QL 1A, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272 3550 737 – 0932. 495. 146.

PHẦN III

Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá Và Các Quy Định Liên Quan Đến Việc Đấu Giá

1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia và hồ sơ tham gia đấu giá

a. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá không thuộc những trường hợp quy định tại điểm d1, d2, d3 Khoản 5 Điều 9 và Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024.

❖ **Các trường hợp không được tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024) bao gồm:**

- Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá tài sản của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

❖ Các trường hợp không được tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024) bao gồm:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản uỷ quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

b. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá đấu giá liên hệ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á, địa chỉ: Số 165 QL 1A, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An để mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và xem các quy định liên quan đến việc đấu giá.

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ mời tham gia đấu giá điền các thông tin vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá, đóng tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

c. Hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đối với cá nhân: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), bản sao CCCD của người đăng ký (có chứng thực hoặc mang bản chính đối chiếu). Trường hợp đi thay thì phải có giấy uỷ quyền theo quy định, bản sao giấy CCCD của người được uỷ quyền.

- Đối với tổ chức: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy phép thành lập của tổ chức, bản sao giấy CCCD của người đại diện theo pháp luật (có chứng thực hoặc mang bản chính đối chiếu). Trường hợp đi thay phải có giấy uỷ quyền theo quy định, bản sao giấy CCCD của người được uỷ quyền.

2. Thủ tục khi tham gia đấu giá

Khi đến tham gia đấu giá tài sản người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính giấy CCCD, giấy nộp tiền đặt trước bản chính hoặc bản sao nộp lại cho Doanh nghiệp. Người tham gia đấu giá phải trực tiếp tham gia cuộc đấu giá tài sản, nếu không trực tiếp tham gia thì phải có giấy uỷ quyền cử người đại diện hợp pháp của mình thay thế.

3. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước tham gia đấu giá

a. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước tham gia đấu giá, cụ thể là:

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: **400.000 đồng/hồ sơ (Bốn trăm nghìn đồng).**

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: **730.000.000 đồng/hồ sơ (Bảy trăm ba mươi triệu đồng).**

b. Phương thức nộp tiền: Nộp tiền bằng chuyển khoản vào **Tài khoản Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á. Số tài khoản: 0701 0493 0075** tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – CN Long An.

c. **Nội dung nộp:** <Tên cá nhân, tổ chức > nộp tiền đấu giá tài sản tại ấp An Hoà 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa. Phí chuyển tiền, nhận lại tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chịu.

4. Xử lý tiền đặt trước, điều chỉnh thông tin người tham gia đấu giá

a. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia phiên đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

b. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c. Trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người tham gia đấu giá được hoàn lại trong thời hạn là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (Nếu không vi phạm quy chế cuộc đấu giá).

d. Điều chỉnh tên, thông tin người tham gia đấu giá: Mọi sự điều chỉnh tên, thông tin người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết trong thời gian đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc.

5. Các trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước

5.1. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá tài sản của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

c. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá;

d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá;

e. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá.

5.2. Tiền đặt trước của người tham đấu giá bị mất quy định tại (mục 5.1) trên thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

6. Nội quy phòng đấu giá

a. Người đăng ký tham gia mua tài sản đấu giá phải có mặt đúng giờ, mọi trường hợp đến muộn sau khi đấu giá viên kết thúc việc điểm danh sẽ không được tham gia phiên đấu giá và coi như tự ý từ bỏ.

b. Chỉ cho phép 01 (một) người trực tiếp đăng ký đấu giá hay 01 (một) người được uỷ quyền đấu giá vào phòng đấu giá. Trường hợp có sự thay đổi người được uỷ quyền tham gia đấu giá phải thông báo ngay cho đấu giá viên biết để điều chỉnh trước khi phiên đấu giá diễn ra.

c. Người tham gia đấu giá phải giữ gìn trật tự, không gây ồn ào, không sử dụng điện thoại gây mất trật tự, không được rời khỏi phòng khi đang tổ chức đấu giá, không được trao đổi với người tham gia đấu giá khác, nếu phát hiện các hành vi gian dối hoặc vi phạm sẽ bị đấu giá viên xử lý theo quy định.

d. Không sử dụng bia, rượu và các chất kích thích trong thời gian diễn ra phiên đấu giá. Những người có mùi bia rượu, sử dụng ma túy, các chất kích thích khác, đang ở trạng thái say xỉn, không làm chủ được hành động của mình không được vào phòng đấu giá và không được tham gia phiên đấu giá.

e. Người tham gia đấu giá, khách mời không được quay phim, chụp hình, ghi âm trong phòng tổ chức đấu giá.

f. Các quy định, trình tự, thủ tục và các vấn đề khác liên quan đến từng phiên đấu giá áp dụng theo quy chế từng cuộc đấu giá tài sản cụ thể và các văn bản pháp luật quy định.

7. Một số điều cần lưu ý

a. Trong thời gian tổ chức việc đấu giá, nếu người có tài sản đấu giá hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền có văn bản yêu cầu dừng cuộc đấu giá theo quy định của pháp luật thì Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á sẽ hoàn trả tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ lại cho người đăng ký tham gia đấu giá và không tính lãi suất của khoản tiền đó.

b. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm xem xét kỹ về tài sản đấu giá, hồ sơ pháp lý của tài sản, quy chế cuộc đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á trước thời điểm diễn ra cuộc đấu giá để được giải đáp. Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến cuộc đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề được quy định trong hồ sơ cung cấp cho khách hàng, không trả lời các câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến phiên đấu giá không quá 15 phút.

c. Đây là tài sản thi hành án, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và văn bản đấu giá tài sản có thể huỷ hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị huỷ thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả lại được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, bên nào có lỗi gây thiệt hại có trách nhiệm bồi thường.

d. Trước khi mở phiên đấu giá tài sản 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí khác (nếu có) cho tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

PHẦN IV

Thực Hiện Đấu Giá

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.

- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Bước giá

Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá tối thiểu là: **40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)**.

4. Cách thức trả giá

- a. Người tham gia đấu giá được phát mã số trả giá;
- b. Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- c. Người tham đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả tuân thủ theo quy định về bước giá.

d. Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

e. Trong trường hợp người tham gia đấu giá trả giá không hợp lệ đã được đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá yêu cầu trả giá lại (tối đa không quá 03 lần) mà không đưa ra giá mình muốn mua hợp lệ khác ngoài giá đã trả không hợp lệ trên thì sẽ bị truất quyền tham gia phiên đấu giá. Giá bán tài sản làm căn cứ trả giá tiếp theo là giá trả hợp lệ liền kề trước đó.

5. Công bố người trúng đấu giá

Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

6. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận và từ chối kết quả trúng đấu giá

a. Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

b. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

7. Truất quyền tham gia đấu giá

Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có các hành vi sau:

a. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia dự phiên đấu giá;

b. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

e. Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá tài sản của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

f. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

h. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

i. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

PHẦN V

Thời Hạn Thanh Toán Tiền, Phương Thức Thanh Toán, Giao Nhận Tài Sản, Ký Kết Hợp Đồng Mua Bán Tài Sản, Các Thủ Tục Pháp Lý Khác Trong Trường Hợp Đấu Giá Thành

1. Thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán tiền mua tài sản

a. Người mua được tài sản đấu giá phải thanh toán 100% giá trị tài sản trúng đấu giá (sau khi trừ tiền đặt trước đã nộp) vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, số TK: 3949.0.1054048.00000 tại Kho bạc nhà nước huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

b. Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành mà người mua được tài sản đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và thuộc trường hợp từ chối mua tài sản khi đó khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước theo quy định. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á sẽ huỷ bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, huỷ bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Toà án huỷ bỏ theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn, địa điểm và phương thức bàn giao tài sản

a. Thời hạn bàn giao tài sản: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

b. Địa điểm bàn giao tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

c. Phương thức giao tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa trực tiếp bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá và thông báo bằng văn bản cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á về việc bàn giao tài sản. Việc giao nhận tài sản được lập thành văn bản có chữ ký của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á, người trúng đấu giá tài sản và cơ quan hữu quan (nếu cần thiết).

3. Ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, người trúng đấu giá và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á tại Văn phòng công chứng do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á lựa chọn.

4. Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính nghĩa vụ khác có liên quan

a. Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ và các lệ phí khác (nếu có) phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá theo quy định của Nhà nước.

b. Thuế giá trị gia tăng (nếu có) và phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản do người mua trúng đấu giá nộp.

c. Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và các khoản thuế khác....do người phải thi hành án

nộp. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa sẽ trích từ tiền bán tài sản đấu giá để thực hiện các nghĩa vụ này thay cho người phải thi hành án.

d. Các nghĩa vụ tài chính khác phải thanh toán cho nhà nước như tiền điện, tiền nước, tiền cước điện thoại... (nếu có) phát sinh trước thời điểm bàn giao tài sản do người phải thi hành án nộp. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa sẽ trích từ tiền bán tài sản đấu giá để thực hiện các nghĩa vụ này thay cho người phải thi hành án.

5. Trách nhiệm tiếp nhận và đăng ký pháp lý đối với tài sản

Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận tài sản được bàn giao và tự mình liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu của tài sản trúng đấu giá theo quy định.

PHẦN VI

Phạm Vi Áp Dụng

1. Quy chế cuộc đấu giá này áp dụng cho cuộc đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 73/2024/HĐDV-ĐGTS ký ngày 22/10/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung (lần 2) ký ngày 10/03/2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á.

2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá này các bên tham gia tuân thủ theo các quy định trong Luật đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật khác có liên quan.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Vũ